
2023년 한국수자원조사기술원

제2차 특정감사 결과

(네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업 점검)

2023. 9. 4.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 특정감사 대상 개요	3
III. 특정감사 감사결과	5
IV. 특정감사 결과 처리 및 처분요구	9
V. 감사총평	11

붙임1 제2차 특정감사 처분요구 명세서

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 특정감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 기술원은 “네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업”과 관련된 용역 계약업무 중 담당자의 부적절한 업무처리 내역이 확인됨에 따라 관련 사항 전반에 대한 점검·조사 요구

※ 감사의뢰(□□□□실-3656, 2023.06.15.)

- (추진목적) 전산정보 담당자의 업무처리(계약변경 등) 사항에 대하여 사실에 입각한 객관적 조사로 문제점을 확인하고 위법·부당한 사실에 대한 적절한 조치

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」 제5조(감사범위) 제2호* 및 제6호**

* 제2호 “원장이 요청하는 감사 관련 업무”

** 제6호 “기타 감사가 그 직무상 필요하다고 인정하는 사항”

- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	• 네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업과 관련된 용역	
감사기간	• '23. 6. 21.(수) ~ 7. 4.(화), 10일	
점검내용	• 계약관련 법령·규정 준수 여부 • 기타 계약상 부당행위에 관한 사항	
감사반 구성	• 감사담당자 등 3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장
사전교육	• 감사담당자 교육('23. 6. 20. 점검내용, 점검방법, 유의사항 등)	

□ 중점사항

- (관련법령 및 규정 등) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「계약업무요령」, 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 등
- (중점사항) 직무권한 등을 행사한 부당 행위 및 소극행정

감사항목	중점사항
용역계약에 관한 사항	• 「국가계약법」에 따른 계약에 관한 사항 • 「계약업무요령」에 따른 계약에 관한 사항
직무권한 등을 행사한 부당 행위	• 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」
기타	• 통상적인 행정절차 준수 등에 관한 사항

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천
 - 사소한 업무상 실수에 대해서는 적극행정 면책 과감히 적용, 우수사례 확대 선발 등

II. 특정감사 대상 개요

□ 감사의뢰 일반 개요

○ (징계사유) □□□□실에서는 「네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업」에 대하여 업무(실무)담당자(이하 '담당자'라 한다), 계약상대자(주)●●●●●, 제조사에 자료 요청 및 질의서를 발부를 통해 자체 검토한 결과

① 기술원 이익이 침해되거나 재정상 손실을 발생하지 않도록 기능 및 가격 적정성 검토를 실시하여야 함에도 미실시한 사항

② 계약변경 등 행정절차 없이 납품장비를 담당자 임의로 변경*한 사항

* ☆☆☆☆☆社 ★★★★★ 등(이하 '계약장비') → ●●●●社 ○○○○○ 등(이하 '납품장비')

등이 확인됨에 따라 동 사항들이 징계사유에 해당하는지 여부 검토 요청

<징계요령>

제3조(징계사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계사유가 있을 때에는 징계요구를 하여야 하며, 동 징계 의결 결과에 따라 징계처분을 행하여야 한다.

1. 관계법령 및 제 규정을 위반하였을 때
2. 직무상의 의무를 위반하였거나 근무를 태만하였을 때
3. 직원의 본분에 배치되는 행위를 하였을 때
4. 고의 또는 과실로서 기술원의 재산에 손해를 끼쳤을 때
5. 직무와 관련하여 금품을 수수한 사실이 있을 때
6. 직무의 내용을 불문하고 기술원의 위신을 손상하는 행위를 하였을 때
7. 직장 내 성희롱 행위를 하였을 때
8. 업무명령위반, 업무방해, 근무규율위반, 직장 외 활동의 비행, 경력 사칭 행위를 하였을 때
9. 징계처분 대상 비위가 외부행정 기관으로부터 통보·접수되었을 때
10. 감사규정 제27조제2항에 따른 사항
11. 한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제22조의2에 따른 직무권한 등을 행사한 부당 행위를 하였을 때
12. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우)

(이하 생략)

○ (적정성) 변경 장비의 기능 및 가격에 대한 적정성 검토 요청

○ (계약 변경) 적정성 검토 결과를 반영한 계약 내용을 계약심의위원회 안건

상정*하고 의결 받은 계약 내용으로 계약 변경 추진 필요 여부 검토 요청

* 계약업무요령 제39조의3제1항제4호 "기타 계약체결 내용의 적정성"에 대한 심의

□ 감사대상 사업(용역) 개요

구 분	내 용	비 고
'21.11.23.	네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업 시행 - 목적: 정보보안 취약점 및 네트워크 체계 개선	일상감사('21.10.26.)
'21.12.01.	사업(용역) 입찰 공고-협상에 의한 계약	단독응찰로 인한 유찰로 수의계약 전환: 코로나 19로 인한 한시적 특례 ('21.12.13.)
'21.12.23.	사업(용역) 가격협상 체결(수의계약) - 대상물품: 백본스위치 ★★★★★ 외 / 가격: 약 1.67억 - 계약기간: '21.12.30. ~ '22.8.29.	제안서평가(위원3) 적격 ('21.12.15.)
'22.08.23.	대상물품 납품지연으로 인한 계약변경 - 계약기간: '21.12.30. ~ '23.04.30.	납품 예정일 변경: '22.5.25. → '22.10.17. → '22.12.14
'23.03.13.	지속적인 대상물품 납품 지연으로 인해 <u>업무담당자 임의로 대상물품 변경 및 계약변경 없이 납품 수행</u> - 임의 변경: ☆☆☆☆☆社 ★★★★★ 등 → ●●●●社 ○○○○○ 등 - 수행기간: '23.03.15. ~ 16.	금액변경 없음을 이유로 <u>대상물품 변경에 대한</u> <u>보고 "없음"</u>
'23.04.27.	계약담당부서 용역일시정지(60일) 통지 - 사유: 용역의 수행이 계약내용과 불일치	
'23.06.20.	계약담당부서 용역일시정지(추가 60일) 연장 통지 - 사유: 과업이행사항의 적정성 검토(계약내용 불일치)	

Ⅲ. 특정감사 감사결과

□ 계약내용의 변경 관련

- 계약상대자는 앞서 납품 지연으로 인한 계약변경(연장)을 요청*한 사실이 있음에도 불구하고 납품장비 변경 및 설치와 관련하여 □□□□실 자체 점검 전('23. 4. 12.)까지 관련서류 제출 등 과업내용 변경에 대하여 계약담당 부서에 고지한 사실이 없어 관련자(계약상대자, 담당자) 조사를 실시한 결과

* 계약상대자 측에서 먼저 구두로 계약변경을 문의하고 이후 문서를 통하여 요청

① 계약상대자는 코로나19에 따른 반도체 공급부족으로 계약된 장비의 수입이 지연됨에 따라 담당자에게 추가 계약연장 또는 납품장비 변경(★★★★★→○○○○○) 제안

② 납품장비는 당초 계약된 장비와 유사한 사양으로 계약금액에 상응하는 추가 옵션(설치 전 제공된 무상임대장비의 증여, 라이선스 1년 → 3년 변경 등)을 제공하는 것으로 담당자와 구두협의 진행

③ 이에 계약상대자는 담당자와 협의된 내용에 따라 변경된 장비로 납품 및 설치 진행

하는 등 담당자와 구두 협의 내용을 근거로 과업내용의 변경 없이 당초 계약된 납품장비가 아닌 다른 장비로 변경하여 설치한 사실 확인

⇒ 담당자와 협의 후 설치를 진행하였기 때문에 계약이 변경된 것으로 오인한 정황은 확인되나 계약상대자는 계약의 이행 중에 계약내용의 변경이 필요한 경우 기술원(계약담당자)의 승인을 받아 과업내용을 변경하는 것이 원칙

- 담당자는 본 사업(용역)의 감독관이 아닌 실무담당자로서 계약내용의 변경이 필요한 경우 직제에 따라 보고 및 승인을 통하여 진행하여야 하나

① 납품장비 변경에 대하여 계약담당부서에 구두로 문의하여 “계약 금액의 변동 없이 동등 이상의 사양으로 변경되는 것은 문제가 없다”라는 답변을 받고 계약변경이 불필요한 것으로 오인

② 계약상대자가 제안한 장비에 대하여 담당자로서 기술적인 사양 검토 및 해당

장비를 사용하고 있는 4개 기관에 별도로 문의하여 안정성 등 확인

③ 계약상대자와 변경된 장비에 대하여 협의하는 과정에서 장비 이중화, 유지 보수 기간 연장 등의 조건을 추가하여 추진하여 당초 계획보다 안정성 강화

④ 계약상대자 측에서 설치 전까지 임시로 설치한 무상임대장비를 증여 형식으로 제공받기로 하여 유사시에 백업장비로 활용할 수 있으므로 기술원의 재산상 손해는 없을 것으로 판단

하는 등의 이유로 보고 및 승인 없이 임의로 변경하여 설치 진행

⇒ 담당자는 계약법령이나 규정에 대한 인식 부족으로 절차 및 의무를 준수하지 못한 사실은 있으나 고의적이라고 볼만한 객관적 근거 부족, 다만 내부 계약업무처리 일반절차상 계약이행에 대한 검사를 수요부서 직원에게 위임하고 최종결과를 통보(수요부서 → 계약담당부서)하도록 정하고 있어 검사를 소홀히 하는 경우 검사·검수조서만으로 실제 계약이행 여부를 확인하기 곤란

□ “납품장비(○○○○○○)” 적정성 관련

- 담당자와 계약상대자의 의견이 아닌 다른 기업 소속의 민간전문가(2인)에게 자문을 구하는 방식으로 기술원 현황* 및 제안요청서 상의 규격을 제공하여 장비 사양 비교 등 기술원 입장에서 변경된 장비의 적정성 판단에 필요한 질문들로 구성하여 자문을 의뢰한 결과

* 기존 네트워크 구성도 및 포트 사용 현황, 장비 및 인력 구성 현황

① 기술원 현황 자료만으로 제안요청서 상의 규격 및 납품장비의 사양이 기관에 적합한지 확인하는 것은 한계가 있으며 기관현황에 부합하는 규격을 판단하기 위해서는 별도의 평가 필요

② 납품장비의 경우 제안요청서 상의 규격과 비교하여 부분적으로 낮은 사양 및 과도한 구성이 확인되나 기능상에 크게 문제되는 부분 “없음”

※ 전문가자문에서 제안요청서 상의 세부규격과 계약장비(★★★★★★)의 규격이 정확히 일치한다는 의견이 있었으며, 업무담당자와 문답과정에서 독단적으로 특정장비(★★★★★★)의 규격을 고려하여 작성함에 따라 사업 목적에 맞지 않는 규격(인터링크, POE, DRAM 16GB 이상 제공 등)을 제안요청서 상에 작성한 사실 확인

③ 다만 해당 장비는 실제 운용된 사례가 많지 않아 문제가 발생하는 경우
제조사 측에서 빠른 서비스 지원이 어려울 수 있으며 단종 계획 및 서비스
지원 정책을 검토하여 운영기간 동안 기술지원이 가능한지 확인 필요

등으로 의견을 받아 임의 변경된 납품장비로 인해 기술원의 네트워크 정보
보안 사업에 중대한 이익을 침해하였다고 볼만한 사실 “없음”

⇒ 제안요청서 규격에 비해 납품장비가 다소 낮은 사양으로 확인되나 기능상
현저히 떨어진다고 볼만한 객관적 근거는 없으며, 기술적 측면에서도 지나치게
과도한 구성으로 보기 곤란

- 납품장비의 가격 적정성을 검토하기 위하여 <표 1>과 같이 품목별 가격을
비교한 결과, 계약상대자가 산출한 금액이 가장 낮은 것으로 확인되었으나
- ① 조사 대상 간의 가격에 현격한 차이가 있어 직접적인 비교 곤란
 - ② 납품장비의 용례가 많지 않아 최근 1년 동안에 조달청 물품 계약 상세내역
상의 3자단가 계약금액(다수공급자계약 대상) 외에는 확인 곤란
 - ③ 고가 전산장비 판매 특성상 수요기관명 및 과업명을 등록하지 않는 경우
제조사에서 견적금액 미제공 또는 미공개

<표> 납품장비(○○○○○○) 품목별 가격

(단위: 천원)

구 분	계약상대자	A업체 (‘23. 6. 기준)	조달청 (3자단가계약)	제조사 소비자가
백본스위치 (새시, 엔진, 전원)	<u>19,874</u>	24,754	40,150	61,560
백본스위치 (엔진모듈)	<u>8,520</u>	10,833	9,594	28,550
백본스위치 (L3 라이선스)	<u>5,600</u>	6,652	6,479	-
백본스위치 (10G 모듈)	<u>12,938</u>	14,373	14,938	37,730
웍그룹스위치	<u>3,400</u>	3,510	3,861	11,060
합 계	<u>50,332</u>	60,145	75,025 (67,523)*	138,900

* 다수공급자계약 2단계 경쟁 기준의 1억 이상 물품 구매 시 할인율인 최대 10% 적용 금액

하는 등 납품장비 가격에 대한 적정성 평가 곤란

⇒ 납품장비에 대한 산출내역서 상의 금액이 객관적으로 인정될 수 없는 금액이거나 계약장비에 비해 그 가치가 현저히 낮아 기술원 재정상의 손실을 발생시켰다고 볼만한 객관적 근거 부족

□ 「네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업」 감사결과 지적사항

○ 물품 구매·용역 관련 규격 검토 절차 미비

- 물품 규격 등은 특정업체 또는 특정물품에 대하여 수주 및 독점을 방지하고 입찰 참가의 기회 균등 보장 및 공정한 경쟁을 유도하기 위해 부득이한 경우를 제외하고 특정규격이 아닌 일반규격으로 작성하는 것이 원칙이나 “네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업”의 제안요청서에 사업 목적에 맞지 않는 규격(인터링크, POE, DRAM 16GB 이상 제공 등)을 일부 작성한 사실 확인
- 조사 결과, 업무담당자가 특정물품(★★★★★)의 규격을 고려하여 작성한 것이 확인되었으나 「계약업무요령」에는 추정가격 1천만 원을 초과하는 물품 제조·구매 및 공사, 용역 계약에 대하여 수요부서에서 과업지시서(공사시방서, 물품규격서) 등을 첨부하여 계약담당부서에 의뢰하도록 규정만 하고 있을 뿐, 검토 절차에 대하여 별도로 규정한 내용이 없어 작성자 외에 확인이 어려움

○ 계약이행에 대한 자체 검사(검수) 체계 확립 방안 강구

- 「계약업무요령」 제30조에 따라 계약의 이행상태를 검사하기 위해 계약관계서류에 의하여 계약담당자가 직접 검사하거나 수요부서 직원에게 위임하여 필요한 검사를 하도록 규정하고 있어 계약담당부서에서는 수요부서에 검사 업무를 위임함에 따라 계약목적물에 대한 별다른 확인 절차 없이 대가지급을 위해 통보(제출)된 최종결과 서류에 대해서만 검토 수행
- 동 요령 제 31조에는 검사 또는 감독자가 계약이행 내용과 적합하지 아니한 때에 그 사실 및 조치에 관한 의견을 검사·검수조서에 작성하여 계약담당자에게 제출하도록 규정하고 있으나 제출된 검사·검수조서에는 수량, 규격, 금액, 납품일시 등 간단한 사항만 기재하고 있어 업무담당자가 소홀히 하는 경우 계약담당부서에서는 계약이행 여부를 명확하게 확인할 수 없음

IV. 특정감사 결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 확인사항 도출 → 문답서·확인서·질문서 징구 → 감사담당자 내부 회의 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보**

* 감사규정 제25조에 따라 감사결과 처분의 공정을 도모하기 위해 설치·운영 가능

** 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

- (적극행정 면책) 적극행정 면책 검토대상 “없음”

□ 증거 서류 등의 징구

- (질문서) 구매·계약 등의 행정상 미비점에 대한 조치방향 등 의견을 묻기 위해 질문서 작성(2건)
- (문답서) 관련자의 위반행위에 대한 사실관계 확인 및 책임의 한계를 규명하기 위한 문답서 작성(1건)
- (확인서) 관련자의 위반행위에 대한 확인서 징구(1건)

□ 감사 결과 회의

- (감사결과회의) 감사담당자 내부회의 실시
 - 질문서 및 문답서를 통하여 지적사항에 대한 충분한 의견 교환
 - 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 감사결과 및 처분 요구내역 검토
- (결과확정) '23. 8. 25.(금) 특정감사 결과 최종 확정
 - 계약상대자의 피해를 방지를 위해 계약절차, 납품장비 적정성 등을 우선 점검하여 용역 일시정지 해제 및 변경계약 체결 등 **현지조치를 요구한 바** 있고 이에 따라 계약담당부서는 관련 조치 완료('23. 7. 12.)

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “제2차 특정감사(네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업 점검)”
결과에 따라 조치하도록 한국수자원조사기술원장에게 요구
 - 행정상 처분 2건(개선 2)
 - 현지조치 1건
- ※ 관련자는 훈계 대상이나 퇴직(‘23. 8. 16. 의원면직)으로 인해 신분상 처분 “불문”. 관련자의
위반행위가 명백한 잘못이거나 고의 또는 과실로 인해 사업의 중대한 이익 또는 기술원의
재정상 손실이 발생했다고 볼만한 객관적 근거가 없어 징계사유에 해당하지 않음
- (통보사항) 제2차 특정감사 처분요구 명세서 및 감사결과 처분요구서

V. 감사 총평

제2차 특정감사는 □□□□실에서 진행 중인 「네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업」 용역 계약 업무에 대하여 계약변경 등의 행정절차 없이 업무담당자가 계약장비를 임의로 변경함에 따라 기술원의 중대한 이익을 침해하거나 재정상 손실이 발생하였는지 또는 절차상에 중대한 하자가 있었는지에 대하여 감사를 실시하였다.

감사결과 업무담당자는 보고 및 승인 없이 임의로 계약내용을 변경하여 납품 및 설치를 진행하는 등 절차상 문제가 확인되었으나 변경사실에 대하여 계약담당자에게 별도로 문의한 사실이 있다는 점, 납품장비가 계약장비에 비해 기능 및 가치가 현저히 낮다고 볼만한 객관적 근거가 없어 기술원의 중대한 이익을 침해하거나 재정상 손실이 발생했다고 보기 어려운 점을 근거로 징계사유에 해당하지 않는 것으로 판단하였다.

다만 감사 과정에서 현재 기술원에서는 입찰공고를 위한 제반서류의 작성과 계약이행에 대한 검사·검수를 대부분 업무담당자가 수행하고 있고 「국가계약법」 등 법령에서 이러한 절차를 따로 정한 바가 없음을 이유로 계약담당자가 교차 점검하는 절차 등이 마련되지 않아

- ❶ 입찰공고에서 특정규격 작성 등 권한을 남용한 이권개입 가능
- ❷ 검사·검수를 소홀히 하는 경우 허위작성 등으로 기술원의 재산상 손해 발생 등의 문제 발생이 우려된다.

이에 기술원은 공공계약 부문의 청렴성 제고를 위해 업무담당자 뿐만 아니라 계약담당부서에서 물품·용역·공사의 완료 시 점검·관리할 수 있는 제도를 마련하여 계약 이행에 대한 실효성 있는 검사·관리가 필요할 것으로 판단된다.

붙임1 제2차 특정감사 처분요구 명세서

□ 행정상 처분(2건)

No.	처분요구 내역 명세			
1	부서명	□□□□실	처분요구	개 선
	행정조치	✓ (지적사항) 물품 구매·용역 관련 규격 검토 절차 미비 ✓ (행정조치) 수요부서에서 전산장비 등 특수 물품 구매·용역을 위해 작성한 규격서, 제안요청서 등이 기관 현황 및 사업 목적에 부합하도록 전문가 자문 등을 통한 자체 규격검토를 수행할 수 있도록 근거 마련		
2	부서명	□□□□실	처분요구	개 선
	행정조치	✓ (지적사항) 계약이행에 대한 자체 검사(검수) 체계 확립 방안 강구 ✓ (행정조치) 「계약업무요령」 <별지 제4호 서식> 검사·검수조서 양식 변경 및 관련부서(계약담당부서, 수요부서)가 참여하는 제도적 장치 마련 - 검사·검수조서에 계약 이행 여부를 확인할 수 있도록 양식 변경(체크리스트, 증빙사진 붙임 등)		

□ 현지조치(1건)

No.	현지조치사항 내역 명세
1	✓ (지적사항) 기술원 제안요청서 및 과업지시서, 관련법령에 따라 계약상대자는 계약 내용의 변경(★★★★★→○○○○○○○)과 관련하여 계약담당자의 승인을 통해 진행하여야 함에도 불구하고 업무담당자와 구두로 협의 후 변경계약 없이 납품 및 설치 진행 ✓ (조치사항) “네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업” 용역 일시정지 해제 및 변경계약 체결 요구('23. 7. 12.) - 당초 계약된 장비의 수입이 반도체 수급 지연 등과 같은 사회적 이슈에 따라 계약기간 내 이행완료가 불확실한 상황 고려 - 전문가자문을 실시한 결과 변경된 납품장비가 제안요청서 상 규격에 일부 충족하지 못한다 하여 그 기능에 크게 차이가 있거나 재산상의 손해가 상당하다고 판단할 근거 부족 ✓ (조치결과) 용역 일시정지 해제 통지('23. 7. 14.) 및 변경계약 체결 완료('23. 7. 18.)

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제2차 특정감사(네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업 점검)

【지적사항】 물품 구매·용역 관련 규격 검토 절차 미비

【관련부서】 □□□□실 □□□□팀

【처분사항】 (행정상) 개선

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제77조(구매규격 사전공개) 제1항
 - 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 다음에 정하는 구매규격을 사전에 공개하여야 한다.
- 「계약업무요령」 계약업무처리 일반절차
 - 입찰공고문(물품·용역 구매규격 사전공개)

2. 기관 현황

- 수요부서에서 사업계획서 및 규격서, 과업지시서 등을 작성하여 계약담당부서에 계약의뢰를 하고, 계약담당부서에서는 입찰공고 이전에 전자조달시스템을 통해 사전에 규격 공개
 - 계약담당부서에서 특정물품에 대한 규격서 검토 등은 실시하지 않으며 나라장터 사전규격관리 제도를 통하여 조달업체의 의견이 있는 경우 수렴

3. 점검결과 확인사항

- 물품 규격 등은 특정업체 또는 특정물품에 대하여 수주 및 독점을 방지하고 입찰참가의 기회 균등 보장 및 공정한 경쟁을 유도하기 위해 부득이한 경우를

제외하고 특정규격이 아닌 일반규격으로 작성하여야 하나

- ① “네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업” 입찰공고에서 특정물품(★★★★★, 이하 “★★★★★”이라 한다)의 규격을 요청한 것으로 확인

※ 전문가자문 의견 및 관련자(업무담당자) 문답 과정에서 확인

- ② 특정물품을 기준으로 작성한 결과 일부 사업 목적에 맞지 않는 규격(인터링크, POE, DRAM 16GB 이상 제공 등)을 요청

- ③ 입찰에 참여한 업체는 ★★★★★을 납품하는 것으로 제안서 제출(단독응찰로 유찰되었으나 코로나 19로 인해 재공고 없이 수의계약 체결)

하는 등 업무담당자(수요부서)가 특정규격으로 입찰 진행

⇒ 다만 전자조달시스템을 통하여 구매규격을 사전에 공개하였음에도 별도의 의견을 제기한 조달업체가 없었고, 조사 과정에서 특정 납품 업체에 혜택을 주기 위한 것으로 볼만한 객관적 근거 “없음”

- 제안요청서 상의 규격은 업무담당자가 평소에 자주 취급하던 제조업체의 물품을 대상으로 독단적으로 작성하였으나 내부 규정상 규격에 대한 검토 절차 미비
- 전문지식이 필요한 특정물품의 경우 기술적 점검의 한계로 내부 직원만으로 규격에 대한 검토 곤란

4. 감사담당자 및 관련부서 의견

- (감사담당자) 규격 작성에 대하여 법령 및 내규에서 특별히 정하고 있지는 않으나 전산장비 등과 같이 전문지식을 요하는 특수 영역에서 업무담당자가 독단적으로 제안요청서 등을 작성하는 것은 자칫 특정 업체에 혜택을 주기 위해 업무담당자의 권한이 남용될 가능성이 있어 그 취지에 어긋날 뿐만 아니라 사업 목적에 맞지 않는 불필요한 규격이 요구됨에 따라 기술원의 재산상 손실도 발생할 여지가 있어 사전예방을 위해 입찰 공고 전에 외부 전문가 자문 결과 제출 등 자체 규격 검토 절차를 마련하여 내부통제 강화 필요
- (관련부서) ‘특수 영역의 물품 구매·용역’의 대상과 범위를 사전에 한정하기 어려움이 있어 감사부서 또는 계약담당자의 확인 요청이 있는 경우로 제한

하여 특수 영역의 물품 구매·용역 계약 추진 시 외부 전문가 자문 등에
근거한 적정 규격 여부에 대한 절차를 강화하겠다는 의견 제시

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 물품 구매·용역 제안요청서 등 작성과 관련하여 발생할 수 있는 위험을 사전에 예방할 수 있도록 입찰공고 전 외부 전문가 자문 결과 검토 등 자체 규격 검토 절차를 마련하여 내부통제를 강화하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 특정감사(네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업 점검)

【지적사항】 계약이행에 대한 자체 검사(검수) 체계 확립 방안 강구

【관련부서】 □□□□실 □□□□팀

【처분사항】 (행정상) 개선

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「계약업무요령」 제30조(검사) 제1항

- 원장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약관계서류에 의하여 직접 검사하거나 수요부서 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

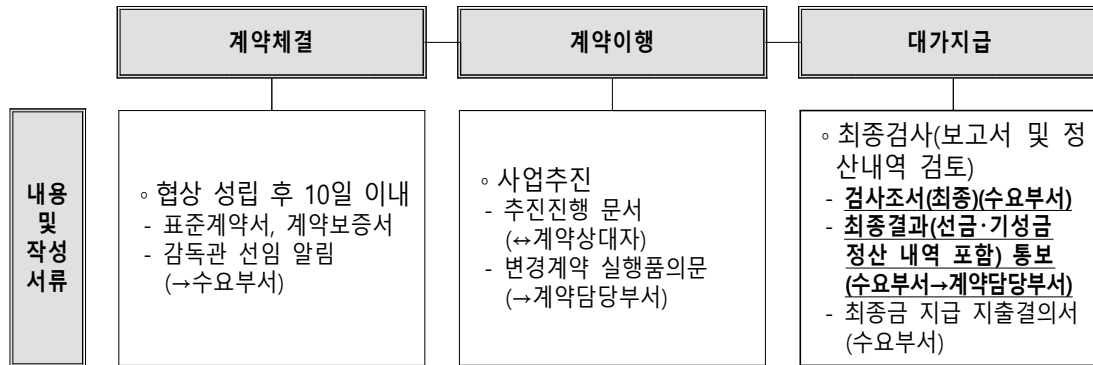
○ 「계약업무요령」 제31조(감독 및 검사·검수조서의 작성) 제2항

- 검사 또는 감독자는 검사 또는 감독의 결과가 계약이행 내용과 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 계약담당자에게 제출하여야 한다.

2. 기관 현황

- 기술원은 계약의 일부 또는 전부가 이행된 경우 ‘계약업무처리 일반절차’에 따라 수요부서에서 검사·검수조서를 작성하고, 최종결과를 계약담당부서에 통보하도록 규정

【「계약업무요령」 <별표 제1호> 계약업무처리 일반절차 재구성】



3. 점검결과 확인사항

- “네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업”은 협상에 의한 계약으로 체결된 용역 계약으로 협상체결서에 따른 전산장비를 납품받아야 함에도 불구하고 업무담당자가 임의로 변경하여 고가의 장비를 납품받는 사례 발생
 - 기술원은 계약업무처리 일반절차에 따라 계약상대자가 계약의 일부 또는 전부를 이행한 경우 계약관계서류에 의해 검사하도록 정하고 있으나 계약이행에 대한 검사를 수요부서에서 단독으로 수행함에 따라 보고를 하지 않는 경우 제도적으로 확인 곤란
- ※ 제1차 특정감사(‘23.03.13. ~ 03.17.)에서도 전산장비와 관련하여 계약내용을 임의로 변경하고 A장비를 납품 받아 별도의 확인 없이 검수조서를 작성한 사례 및 B장비를 임의로 납품 받아 다른 계약에서 납품 받은 것으로 허위 기재하여 처리한 사례 확인
- 계약담당부서에서는 수요부서에 검사업무를 위임함에 따라 계약목적물에 대한 별다른 확인 절차 없이 대가지급을 위해 통보(제출)된 최종결과 서류에 대해서만 검토 수행
 - 검사·검수조서 양식에는 수량, 규격, 금액, 납품일시 등 간단한 사항만 기재하도록 구성되어 계약이행 여부를 명확하게 확인할 수 없는 문제점 발생

4. 감사담당자 및 관련부서 의견

- (감사담당자) 수요부서의 업무담당자가 임의로 고가의 장비를 납품 받고 설치를 하거나 계약 내용을 제대로 확인하지 않고 개략적으로 검수 처리하는

등 업무처리를 소홀히 하는 사례가 다수 발생하여 검사·검수 과정에 대한 투명성 제고 필요

- 수요부서에서는 계약내용에 따라 검사·검수한 내용을 증명할 수 있도록 체크리스트, 사진 붙임 등의 조서 보완 필요
- 관련부서에서는 수요부서에서 검사(검수)를 제대로 수행했는지 검토 필요

○ (관련부서) 「계약업무요령」 <별지 제4호 서식> 검사·검수조서를 물품 제조, 물품 구매, 공사, 용역 등 계약 목적물별로 세분하여 관리기능을 강화하고 당초 계약체결 시점의 물품 규격서(시방서)대로 계약목적물이 제작·납품되었는지 여부에 대한 수요부서의 책임과 역할 강화 및 계약담당부서에서 교차 검증을 할 수 있도록 조치하겠다는 의견 제시

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 「계약업무요령」에 따라 계약관계서류에 의해 이행 내용을 확인할 수 있도록 검사·검수조서 양식을 보완하고 자체 검사·검수 체계 확립을 위해 관련부서가 참여할 수 있도록 **제도적 장치를 마련**하시기 바랍니다.